

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5094572-48.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

IMPETRANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 2ª VF DE DUQUE DE CAXIAS

MANDADO DE SEGURANÇA. LIBERAÇÃO DE FGTS. CUMPRIMENTO DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE LIBERAÇÃO EM RAZÃO DA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM SALDO DO FGTS EM GARANTIA. CONTRATOS CELEBRADOS APÓS O ENVIO DO OFÍCIO PARA O CUMPRIMENTO DO JULGADO. VÁRIOS CONTRATOS REALIZADOS NO MESMO DIA, MESMA HORA E MESMO MINUTO, COM UM SEGUNDO APENAS DE DIFERENÇA. SUSPENSÃO DA DECISÃO PARA ABERTURA DE INSTRUÇÃO E NOVA DECISÃO DO JUÍZO COMO ENTENDER DE DIREITO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, confirmando a liminar anteriormente deferida e determinando a suspensão da decisão impugnada até decisão posterior, como entender de direito o magistrado, após a instrução acima, acaso entenda que há descumprimento do título judicial transitado em julgado. Sem custas nem honorários. Publique-se. Intime-se. Transitado em julgado, dê-se baixa e archive-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de 2025.

5094572-48.2024.4.02.5101

510015141623 .V4

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5094572-48.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

IMPETRANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 2ª VF DE DUQUE DE CAXIAS

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança impetrado pela CEF, em face da decisão do juízo de origem, que determinou que a CEF depositasse em juízo o valor de R\$ 22.9248,55, a ser debitado da conta fundiária do Autor (evento 124, DESPADEC1).

A CEF requer liminar para suspensão da decisão acima, afirmando que não pode transferir o saldo da conta vinculada do FGTS do Autor, na medida em que o mesmo optou pela modalidade saque-aniversário e contratou empréstimos, tendo como garantia o saque-aniversário, de modo que os requisitos do art. 20 A-D da Lei 8036/90 não estão preenchidos.

Liminar deferida em parte no Evento 3.

A parte autora em sua manifestação reitera que a CEF descumpriu o título judicial transitado em julgado, que não liberou o saldo da conta do FGTS e afirma que tampouco celebrou os contratos de alienação fiduciária com base nos valores do FGTS mencionados pela CEF. (Evento 10).

É o breve relatório.

VOTO

Na ação originária, a sentença transitou em julgado nos seguintes termos (evento 39, SENT1):

Ante o exposto, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, **JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO** para condenar a CEF a liberar os valores do FGTS do requerente, THIAGO MATOS DE SANTANA, PIS 1655954631-5, **não abrangidos pela determinação judicial**

Em 10/08/2023, foi expedido ofício à CEF para que a mesma cumprisse o determinado tendo em vista o trânsito em julgado, disponibilizando o valor de R\$ 36.700,14 referente à conta FGTS do Autor (evento 56, OFIC1). Evento 47 registra o transito em julgado, da sentença, sem oposição de recurso pela Ré.

Contudo, a parte autora peticionou informando que a CEF só teria liberado a quantia de R\$ 13.751,59 e apresentou o seguinte extrato (evento 60, EXTR2):

25/08/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
Saldo			0,00 C
28/08/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
Saldo			0,00 C
29/08/2023	000526	CRED EMPR	4.489,68 C
Saldo			4.489,68 C
29/08/2023	000607	CRED EMPR	3.340,36 C
Saldo			7.830,04 C
29/08/2023	000798	CRED EMPR	2.543,14 C
Saldo			10.373,18 C
29/08/2023	000879	CRED EMPR	1.935,55 C
Saldo			12.308,73 C
29/08/2023	000950	CRED EMPR	1.442,86 C
Saldo			13.751,59 C
29/08/2023	000000	SALDO DIA	13.751,59 C
Saldo			13.751,59 C

Intimada a esclarecer, a CEF afirmou que além do valor retido por pensão alimentícia outra parte do saldo do FGTS do Autor estaria bloqueada como garantia de operações fiduciárias contratadas por ele (evento 76, PET1), operações essas que foram negadas pelo Autor (evento 77, PET1).

A CEF juntou tela do seu sistema comprovando que o Autor teria aderido a sistemática do saque aniversário, ao que tudo indica no dia 12/12/2020 (evento 88, COMP2).

Histórico Opção Sistemática Saque

CPF

121.115.877-29

Nome

THIAGO MATOS DE SANTANA

Data de Nascimento

26/12/1986

NIS Ativo

165.59546.31-5

Dia para recebimento do FGTS

1

Data/Hora Inclusão

12/12/2020 15:57:45

Data de Início de Vigência

12/12/2020

Data do Fim de Vigência

Data do Cancelamento

Data Exclusão

Tipo Motivo Operação

Descrição do Motivo da Operação

Processo Judicial

Autor do Processo Judicial

Operações Realizadas

10

Resultados por Página

Data Operação	Operação	Usuário	Ação na Funcionalidade	Entidade	Campo	Informação Anterior
12/12/2020 15:57:45	Inclusão	IBC	Incluir Sistemática Saque	ADESAO PESSOA		

Mostrando 1 de 1 em 1 resultados

Vejamos o que diz o que o Manual do FGTS da Caixa ¹:

9.3 O titular da conta vinculada do FGTS está sujeito originalmente à sistemática do Saque-Rescisão e a primeira opção pela sistemática do Saque-Aniversário poderá ser feita a qualquer tempo surtindo efeito imediato.

9.4 Após estar sob efeitos da primeira opção pela sistemática do Saque-Aniversário, o trabalhador poderá realizar novas alterações da sistemática de saque.

9.4.1 A nova alteração terá um período de carência e será efetivada no primeiro dia do vigésimo quinto mês subsequente ao da solicitação, mas o titular de conta vinculada poderá cancelar a alteração antes da sua efetivação.

9.4.1.1 Na hipótese de cancelamento, uma nova solicitação de alteração da opção estará sujeita ao prazo de carência mencionado no [item 9.4.1](#).

9.5 O trabalhador que optar pelo Saque-Aniversário deverá indicar o dia do mês de seu aniversário que deseja receber os valores da sua conta vinculada:

- Primeiro dia útil do mês: neste caso, o débito da conta vinculada ocorrerá antes do crédito de juros e atualização monetária do mês de aniversário;
- No dia 10 ou próximo dia útil subsequente, quando este dia for sábado, domingo ou feriado: nesse caso, o débito na conta vinculada ocorrerá após crédito de juros e atualização monetária do mês de aniversário.

A despeito da data de nascimento do autor 26/12/1986 e a alegada adesão ao saque aniversário em 12/12/2020, a primeira data de saque aniversário seria em 12/2023 (evento 88, comp 4 págs, 3 e 1). No extrato da conta vinculada do Autor só há o desconto do valor do saque aniversário em 01/12/2023, no valor de R\$553,67, ou seja, nos anos de 2021 e 2022 não constam saques aniversários no extrato. (evento 88, COMP4 pag. 10)

Já o valor de R\$ 4.801,59, também de 01/12/2023, está no extrato registrado com o código 60F, o qual se refere a valor devido à instituição financeira, no caso de contratação de créditos com alienação fiduciária, conforme explicado no Manual do FGTS:

▪ OBSERVAÇÕES

- Nos casos em que o trabalhador, diretor não empregado ou trabalhador avulso tenha contratado operações de crédito com alienação ou cessão fiduciária do Saque-Aniversário anual, o código de saque a ser considerado para débito do valor devido à Instituição Financeira será o 60F;
- As orientações às Instituições Financeiras estão descritas no "Manual de Orientação às Instituições Financeiras – Utilização do Saque-Aniversário FGTS como Garantia na Modalidade de Cessão ou Alienação Fiduciária em Operações de Crédito", disponível para download no sítio eletrônico www.caixa.gov.br.

Observe também que as demais alienações fiduciárias, impugnadas pelo Autor, foram realizadas praticamente de forma simultânea (mesmo dia, 29/08/2023, mesmo horário, com um segundo de diferença, as vezes nem isso - 16:45:42 e 16:45:43) e em valores diferentes. E, mais importante, são posteriores ao ofício enviado pelo juízo para a CEF, em 10/08/2023, determinando o cumprimento da sentença transitada em julgado (evento 88, COMP2). Assim como o creditamento do valor de R\$ 4.801,59, em 01/12/2023 - código 60F, acima mencionado. Contudo, este último não consta dos registros abaixo.

TELAS ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Consulta Garantia do FGTS para Operação Fiduciária

Dados do Trabalhador

CPF do Trabalhador

121.115.877-29

Nome

THIAGO MATOS DE SANTANA

Lista de Pedidos

10

Resultados por Página

	Data do Pedido	Instituição Fiduciária	Identificador do Pedido	Situação do Pedido	Valor Cedido/Aliado
+	31/01/2024 19:35:40	90.400.888/0001-42	0031657320000292310	Concluído com Sucesso	6.610,49
+	29/08/2023 16:45:44	00.360.305/0001-04	192538102001228950	Concluído com Sucesso	3.745,48
+	29/08/2023 16:45:43	00.360.305/0001-04	192538102001228879	Concluído com Sucesso	4.048,96
+	29/08/2023 16:45:43	00.360.305/0001-04	192538102001228798	Concluído com Sucesso	4.287,08
+	29/08/2023 16:45:42	00.360.305/0001-04	192538102001228607	Concluído com Sucesso	4.537,74
+	29/08/2023 16:45:42	00.360.305/0001-04	192538102001228526	Pago	4.801,59
Total					28.031,34

Deve-se notar também que há registro de 5 (cinco) operações de alienação financeira com a CEF nos valores de (R\$ 3.745,48, R\$ 4.048,96, R\$ 4.287,08, R\$ 4.537,74, R\$ 4.801,59) e, ainda, a quantia de R\$ 6.610,49 em 31/01/2024 - totalizando a quantia de R\$ 28.031,34- , ao que tudo indica com o Banco Santander. Infelizmente, o print screen acima não consigna a ultima coluna da tela reproduzida, na qual constam os valores acima mencionados, mas que podem ser visualizados no Evento 88 , comp 2 , pag 4.

Destaco que teriam sido creditados na conta corrente do autor as quantias de - R\$ 4.489,68, R\$ 3.340,36, R\$ 2.543,14, R\$ 1.442,86, totalizando R\$ 13.751,59, **justamente no dia das alegadas alienações fiduciárias, 29/08/2024**. Entretanto, os valores informados na tela acima não são compatíveis com os mesmos depositados na conta do Autor, conforme extrato do evento 88, COMP5 :

AK20 C092353 SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO REESTRUTURADO 16/02/2024
CAIXA SIATR SALDOS E LANCAMENTOS ATRPO020 #20 15:12:19

AG: 2538 - GRANDE RIO, RJ PRODUTO: 3701 CONTA: 000592290999 - 8 PAG : 001
NOME: THIAGO MATOS DE SANTANA CPF/CNPJ: 121.115.877-29
VLR BLQ.: 0,00 BLQ JUD: 0,00 ENC DEVS: 0,00
LIMITE.: 0,00C LIM.DIS: 0,00 LIM.UTIL: 0,00
SDO DISP: 222,08C SDO TOT: 222,08C SDO CTBL: 222,08C
PERIODO.: 29 / 08 / 2023 A 02 / 10 / 2023

DATA MOVTO	NR.DOC	DESCRICAO RESUMIDA	VALOR	SALDO
29/08/2023	000526	CRED EMPR	4.489,68C	4.489,68C
29/08/2023	000607	CRED EMPR	3.340,36C	7.830,04C
29/08/2023	000798	CRED EMPR	2.543,14C	10.373,18C
29/08/2023	000879	CRED EMPR	1.935,55C	12.308,73C
29/08/2023	000950	CRED EMPR	1.442,86C	13.751,59C
29/08/2023	000000	SALDO DIA	0,00C	13.751,59C
30/08/2023	302159	CRED PIX	350,00C	14.101,59C
30/08/2023	765564	CP PREPAGO	30,00D	14.071,59C
30/08/2023	300757	ENVIO PIX	10,75D	14.060,84C

A parte autora informa ao juízo que a CEF teria liberado apenas a quantia de R\$ 13.751,59 (evento 60 extr 2, pág 1). Ocorre que como vimos tal valor foi liberado como crédito de empréstimo e não como saldo do FGTS, inclusive assim constando no próprio documento anexado pela parte autora, de modo que entendo que foi a liberação do valor acima registrado.

Os quais somados ao valor total das alienações acima com a CEF e a realizada em 31/01/2024, totalizariam R\$ 41.782,93 (R\$ 28.031,34 + R\$ 13.751,59), valor aproximado do saldo da conta total.

Ocorre que já havia decisão judicial sobre as alienações fiduciárias.

".....Destaco que há decisão judicial, em 14/06/2024, legitimando as alienações fiduciárias, no evento 95. Vejamos:

Quanto à cessão fiduciária do valor do saque, no Evento 88, COMP2 a CEF acostou as operações fiduciárias contratadas. Consta, ainda, a juntada de transferência eletrônica em favor da autora no Evento 88, COMP5, no valor de R\$13.751,59.

Ainda que a parte autora afirme "desconhecer a alienação fiduciária, tendo em vista que todas foram realizadas de forma arbitrária pelo réu", constato que o modus operandi da contratação/efetivação da operação não se coaduna com as movimentações de origem fraudulentas, eis que o depósito fora realizado em conta titularizada pela autora junto à instituição financeira, inexistindo qualquer contestação quanto à depósito de valores não reconhecidos pela parte autora naquela oportunidade.

Ora, se a parte autora, agente plenamente capaz, pactuou de forma livre, consciente e voluntária negócio jurídico com instituição financeira, consistente em empréstimo (mútuo), dando em garantia, mediante alienação fiduciária, o direito futuro do Saque-Aniversário do saldo disponível em conta fundiária de sua titularidade, não pode buscar o saque integral do saldo da conta, sob pena de violar o contrato outrora pactuado com a instituição financeira.

De fato, o bloqueio perdurará em montante e períodos necessários ao término do contrato de alienação ou cessão fiduciária. A instituição financeira amortizará o valor da alienação ou cessão fiduciária do saldo bloqueado da conta vinculada do trabalhador para satisfazer o crédito por ele contratado.

Isto posto, indefiro o requerido no Evento 91. Dê-se baixa e arquivem-se os autos."

No entanto, decisão na sequência, em 3/7/2024, reve tal decisão;

" Melhor compulsando os documentos trazidos aos autos, em especial o COMP2 do Evento 88, verifico que as operações de empréstimo foram realizadas em 29/08/2023, após, portanto, o trânsito em julgado da sentença do Evento 39, ocorrido em 27/05/2023 (Evento 47), situação que abaliza as razões expostas na petição do Evento 101.

Isto porque, conforme restou definido pelo Juízo, a CEF foi condenada a "liberar os valores do FGTS do requerente, THIAGO MATOS DE SANTANA, PIS 1655954631-5, não abrangidos pela determinação judicial proferida nos autos do processo nº 0002670-16.2018.8.19.0021 que tramitou perante a 5ª Vara de Família da Comarca de Duque de Caxias (PENSALIM 20% OF485/18 5VFAMDU)".

Ou seja, a partir do referido trânsito em julgado, não poderia a CEF gravar o saldo remanescente da conta fundiária como garantia de qualquer operação financeira, uma vez que os valores excedentes ao bloqueio determinado pelo Juízo Estadual já deveriam ter sido levantados

em favor do demandante, providência que somente se tornou possível após a liquidação da sentença no Evento 52.

Assim, tendo vista o valor apurado no Evento 52, bem considerando que já foi disponibilizado ao autor o valor de R\$13.751,59 (Evento 60), reputo devido ao autor o valor remanescente no montante de R\$ 22.948,55 (vinte e dois mil, novecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos).

Nestes termos, reconsidero a decisão do Evento 101 e DETERMINO que a CEF, no prazo de 10 (dez) dias, deposite em conta judicial à disposição deste juízo o valor de R\$ 22.948,55 (vinte e dois mil, novecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), a ser debitado da conta fundiária do autor. "

Entretanto ao que se observa nem os R\$ 13.751,59 foram disponibilizados, mas sim correspondem a crédito de empréstimo.

Dito tudo isso e acrescido que se tratava de ação para desbloqueio apenas do valor depositado a título de FGTS, conforme pleito aduzido na inicial, contudo, com sentença de liberação de saldo, transitada em julgado, sem recurso à Turma Recursal e com cumprimento tumultuadíssimo, na qual há dúvidas sobre cumprimento equivocado ou possível celebração de alienação fiduciária em garantia, cujo saldo da conta de FGTS assegura a adimplência dos supostos empréstimos celebrados com a CEF e outra instituição constante do relatório acima, operações estas impugnadas pela parte autora, todas ocorridas após o trânsito em julgado, foi deferida liminar para que fosse aberta instrução mínima no processo de origem, a fim de que fossem juntados aos autos os contratos de empréstimo com garantia do saldo do FGTS, bem como avaliar se há ou não substrato contratual a legitimar a disponibilização ocorrida no dia 29/08/2023, registrada como empréstimo.

Desse modo, entendo que a liminar deva ser confirmada suspendendo-se a decisão do Evento 124 até nova decisão do juízo de origem, como entender de direito, momento em que se renovará às partes a oportunidade de impugnação.

ISTO POSTO, nos termos da fundamentação acima, voto no sentido de CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, confirmando a liminar anteriormente deferida e determinando a suspensão da decisão impugnada até decisão posterior, como entender de direito o magistrado, após a instrução acima, acaso entenda que há descumprimento do título judicial transitado em julgado. Sem custas nem honorários. Publique-se. Intime-se. Transitado em julgado, dê-se baixa e archive-se.

1. https://www.caixa.gov.br/Downloads/fgts-manuais-e-cartilhas-operacionais/Manual_FGTS_Movimentacao_da_Conta_Vinculada_V_24.pdf